



STADT MOOSBURG A. D. ISAR

## NIEDERSCHRIFT ÜBER DIE ÖFFENTLICHE 3. SITZUNG DES BAU-, PLANUNGS- UND UMWELTAUSSCHUSSES

---

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| Sitzungsdatum: | Montag, 17.07.2023                                     |
| Beginn:        | 19:00 Uhr                                              |
| Ende           | 19:45 Uhr                                              |
| Ort:           | im Sitzungssaal des Feyerabendhauses,<br>Stadtplatz 14 |

---

### ANWESENHEITSLISTE

#### Erster Bürgermeister

Dollinger, Josef

#### Ausschussmitglieder

Beibl, Verena  
Kieninger, Ludwig  
Linz, Kilian  
Reif, Hans  
Welter, Gerhard-Michael

#### Stellvertreter

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Gruber, Benedict | Vertreter für StR Herr Julian Gröbl   |
| Haberl, Ludwig   | Vertreter für StR Herr Manfred Tristl |
| Pschorr, Martin  | Vertreter für StR Herr Gerhard Beubl  |
| Weber, Erwin     | Vertreter für StRin Frau Karin Linz   |

#### Ortssprecher

Huber, Lorenz  
Kreitmeier, Sebastian

#### Verwaltung

Graßl, Thomas  
Held, Herbert, Dipl.-Ing. (univ.)

#### **Abwesende und entschuldigte Personen:**

#### Zweiter Bürgermeister

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Hadersdorfer, Georg | sowie dessen Vertreter StR<br>Herr Rudolf Heinz |
|---------------------|-------------------------------------------------|

### **Dritter Bürgermeister**

Stanglmaier, Michael, Dr.

sowie dessen Vertreter MdL StR  
Herr Johannes Becher

### **Ausschussmitglieder**

Beubl, Gerhard

Grübl, Julian

Linz, Karin

Tristl, Manfred

### **Stellvertreter**

Becher, Johannes, MdL

Heinz, Rudi

## TAGESORDNUNG

### Öffentliche Sitzung

- 1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters
- 2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR
- 3 Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG; Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Lagerung und Prüfung von PV-Modulen a.d. Neuen Industriestr. 1, Moosburg  
Vorlage: 2023/0231 **2023/0231**
- 4 Baugesuche und Anträge
- 4.1 Vorbescheid - Errichtung e. Einfamilienhauses mit Terrasse, Abbruch des besteh. Wohnhauses mit Anbau in Weinberg 2, Moosburg-Pfrombach  
Vorlage: 2023/0204 **2023/0204**
- 4.2 Vorbescheid - Errichtung e. Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Grünseiboldsdorf 8, Moosburg  
Vorlage: 2023/0205 **2023/0205**
- 4.3 Nutzungsänder. von Teilflächen einer Gastronomie in eine Wohnung im Erdgeschoß a.d. Herrnstr. 29, Moosburg  
Vorlage: 2023/0207 **2023/0207**
- 4.4 Neubau e. Gebäudes zur Löschwasserbevorratung u. Technikraum a.d. Steinbockstr. 38, Moosburg  
Vorlage: 2023/0222 **2023/0222**
- 5 Anfragen und Sonstiges

Erster Bürgermeister Josef Dollinger eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche 3. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung und Beschlussfähigkeit des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses fest.

## ÖFFENTLICHE SITZUNG

### **1 Mitteilungen des Ersten Bürgermeisters**

### **2 Bürgerfragen gem. § 27 Abs. 2 und § 36 Abs. 1 GeschO/StR**

### **3 Antrag auf Erteilung einer Genehmigung gem. § 4 BImSchG; Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Lagerung und Prüfung von PV-Modulen a.d. Neuen Industriestr. 1, Moosburg**

#### **Beschluss:**

Der Bauausschuss nimmt den Entwurf des Antrags auf Erteilung einer Genehmigung gemäß § 4 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb einer Anlage zur Lagerung und Prüfung von PV-Modulen am Standort Moosburg in der Fassung vom 29.06.2023 zur Kenntnis.

Die Verwaltung wird ermächtigt, zu einem entsprechenden Antrag das gemeindliche Einvernehmen zu erteilen.

**Beschlossen Ja: 10 Nein: 0**

### **4 Baugesuche und Anträge**

### **4.1 Vorbescheid - Errichtung e. Einfamilienhauses mit Terrasse, Abbruch des besteh. Wohnhauses mit Anbau in Weinberg 2, Moosburg-Pfrombach**

#### **Beschluss:**

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorbescheid das gemeindliche Einvernehmen.

**Beschlossen Ja: 10 Nein: 0**

### **4.2 Vorbescheid - Errichtung e. Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Grünseiboldsdorf 8, Moosburg**

#### **Beschluss:**

Der Bauausschuss verweigert zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen. Das Vorhaben liegt im Außenbereich, öffentliche Belange werden beeinträchtigt.

**Beschlossen Ja: 10 Nein: 0**

#### **4.3 Nutzungsänder. von Teilflächen einer Gastronomie in eine Wohnung im Erdgeschoß a.d. Herrnstr. 29, Moosburg**

##### **Beschluss 1: ( Baurecht )**

Der Bauausschuss erteilt zur beantragten Nutzungsänderung das gemeindliche Einvernehmen.

**Beschlossen: Ja: 10 Nein: 0**

##### **Beschluss 2: ( Sanierungsrecht )**

Der Bauausschuss verweigert die sanierungsrechtliche Erlaubnis.

Die geplante Nutzungsänderung beeinträchtigt die Ziele der Sanierungssatzung "Historischer Stadtkern". (Erhalt publikumswirksamer Nutzungen in Erdgeschosslagen in zentralen Teilen der Innenstadt)

**Beschlossen: Ja: 9 Nein: 1**

##### **Mehrfachbeschluss**

#### **4.4 Neubau e. Gebäudes zur Löschwasserbevorratung u. Technikraum a.d. Steinbockstr. 38, Moosburg**

##### **Beschluss:**

Der Bauausschuss erteilt zum beantragten Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen und stimmt den erforderlichen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplans zu.

**Beschlossen Ja: 10 Nein: 0**

#### **5 Anfragen und Sonstiges**

Mit Dank für die Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Josef Dollinger um 19:45 Uhr die öffentliche 3. Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses.

Josef Dollinger  
Erster Bürgermeister

Herbert Held  
Abteilungsleitung

Thomas Graßl  
Schriftführung